

انتهاء العلاقة
التعاقدية

حقوق المرأة
العاملة

فترة التجربة

الإجازات

العقود المحددة و
الغير المحددة المدة

الإستقالة

التدريب
و التأهيل

الجزاءات التأديبية
النظامية

ساعات العمل و
العمل الإضافي

حساب مكافأة
نهاية الخدمة

الخراط الذهنية

الإنهاء من قبل صاحب العمل

- ان يكون الإنهاء خلال أيام فترة التجربة
- الإنهاء عن طريق قوي
- لا يوجد إشعار و مكافاه و تعويض
- تحويل المستحقات خلال أسبوع
- الإستبعاد من التأمينات فوراً او في اليوم الأخير من شهر الاستبعاد
- يستحق العامل شهادة خبره و اجر ايام العمل و رصيد الإجازات

شروطها

- النص عليها في العقد و موافقة الطرفين
- ان لا تتجاوز ١٨٠ يوما
- حق الإنهاء للطرفين
- يستحق العامل كافة حقوقه من اول يوم عمل
- انتهاء فترة التجربة دون ابلاغ اي من الطرفين الاخر يعني تثبيت الموظف رسميًا في الوظيفة

الإنهاء من قبل العامل

- ان يكون الإنهاء خلال أيام فترة التجربة
- التبليغ عبر الطرق الرسمية للتواصل
- لا يوجد إشعار و تعويض و مكافاه
- يمكن الإستبعاد الذاتي من التأمينات
- استلام المستحقات خلال أسبوعان
- يستحق العامل شهادة خبره و اجر ايام العمل و رصيد الإجازات

إنهاءها قبل الوقت المحدد

إذا أنهى صاحب العمل فترة التجربة بنجاح قبل موعدها تكون سارية من جانب العامل

إجازات تمدد فترة التجربة

- عيد الفطر و عيد الأضحى
- اليوم الوطني و يوم التأسيس
- الإجازة المرضية

فترة التجربة

تكرارها

- إذا عاد العامل الى صاحب العمل بعد ٦ أشهر من انتهاء العقد السابق
- في مهنة أخرى تختلف اختلافا جوهريا عن المهنة الاولى بموافقة العامل

تمديدتها

لا يوجد تمديد في فترة التجربة

مدتها

- لا تزيد عن ١٨٠ يوما
- يصح ان تكون ١٨٠ يوما من البداية
- يصح ان تكون أقل من ١٨٠ يوما

عقد غير محدد المدة

- معلوم البداية فقط
- ينطبق فقط على السعودي
- لا يوجد تجديد عقد و لا يوجد استقالة
- يوجد اشعار (30 يوم من العامل + 60 يوم من صاحب العمل)
- ★ يوجد اشعار فقط اذا كان الانهاء بسبب مشروع

المستحقات في العقد المحدد و غير المحدد المدة

- رصيد الإجازات
- شهادة الخبرة حتى لو كانت لمدة يوم واحد
- مكافأة نهاية الخدمة
- التعويض في الانهاء الغير مشروع

عقد محدد المدة

- معلوم البداية و النهاية
- ينطبق على السعودي و غير السعودي
- لا يوجد إشعار ولكن يوجد شرط التجديد
- اذا خلا عقد غير السعودي من مدته يحسب سنه من تاريخ المباشرة و يجدد وفقا لذلك

انتهاء العقد الغير المحدد

- اتفاق الطرفين على الانهاء بالتراضي
- الانهاء بالارادة المنفردة (للعامل و صاحب العمل)
- فسخ العقد بدون سبب مشروع
- الإنهاء وفق سبب مشروع
- ★ شروط صحة الإنهاء للطرفين:
- (سبب مشروع + التقيد بفترة الاشعار)
- ★ يحق للعامل الغياب يوم أسبوعياً خلال الإشعار للبحث عن عمل إذا أنهى العقد صاحب العمل، ويمكن إعفاؤه من الإشعار مع استحقاق الاجر

عدم مراعاة الإشعار في العقد الغير المحدد

يلتزم بان يدفع للطرف الاخر مبلغا مساويا لمهلة الاشعار مالم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك (ينطبق فقط اذا كان الانهاء بسبب مشروع)

العقود المحددة و غير المحددة المدة

تحول العقد من محدد الى غير محدد (خاص بالسعوديين)

- غير السعودي لا يتحول الى غير محدد اطلاقا
- انتهاء مدة العقد مع عدم النص على التجديد التلقائي، و الاستمرار فيه
- اذا بلغت مدة العقد الأصلي مع مدد التجديد (3 تجديداً أو 4 سنوات ايهما أقل)
- انتهاء مدة العقد الأصلية و مدة التجديد المتفق عليها و الاستمرار فيه

انتهاء العقد المحدد المدة

- اتفاق الطرفين على الانهاء بالتراضي
- إنتهاء مدته و عدم تجديده
- فسخ العقد بدون سبب مشروع
- استقالة العامل و قبول صاحب العمل بها
- الإنهاء وفق سبب مشروع

تجديد العقد المحدد المدة

- لا يوجد اشعار و انما يوجد شرط التجديد او الإبلاغ
- الإبلاغ غير الزامي و ليس ضروري وجوده في العقد
- لكن اذا تم الاتفاق عليه في العقد فيجب الالتزام به

عقد التدريب و التأهيل

انهاء عقد التدريب و التأهيل

التدريب التعاوني

- هو عقد بين صاحب العمل و متدرب يكون فيه صاحب العمل مسؤولاً عن تعليم المتدرب مهارة او مهنة او حرفه
- ينطبق على السعوديين من خارج الشركة
- يستحق المتدرب مكافاه و شهادة خبرة

التزامات صاحب العمل تجاه المتدرب

- يجب توفير بيئة تحتية مناسبة للمتدرب
- تعليم المتدرب تدريجياً بصورة تامة
- تسليم المتدرب الية التدريب و مدته و طريقة الإختبار و الشهادات

التدريب و التأهيل

الإفصاح عن التدريب للشركات

- ينطبق على المؤسسات التي تملك 50 عاملاً فأكثر
- يكون الإفصاح عن بيانات التدريب للعمال السعوديين و غير السعوديين عبر منصة قوى
- التوثيق يكون من شهر سبتمبر الى نهاية العام من كل سنة
- المنشآت التي لا تلتزم في تقديم بيانات الإفصاح يطبق بحقها العقوبات المقررة نظاماً
- تكون ورش التدريب و الندوات و المحاضرات بما لا يقل عن ساعتين تدريبية لكل وحدة، و محاضرات التدريب الالكتروني بما لا يقل عن اربع ساعات

حقوق المتدرب وفق النظام

- ✓ الإجازات و العطل الرسمية
- ✓ الحد الأقصى لساعات العمل
- ✓ فترات الراحة اليومية و الأسبوعية
- ✓ مدة العقد باتفاق الطرفين
- ✓ يسجل في التأمينات الاجتماعية
- ✗ لا يخضع لبند المنافسة
- ✗ لا يستحق تأمين طبي
- ✗ لا يستحق عمل اضافي
- ✗ لا يستحق مكافاة نهاية الخدمة

- يستطيع الطرفان انهاء العقد
- الإنهاء يكون وفق تقارير اداء دورية
- يجب ان يكون الابلاغ قبل الإنهاء باسبوع
- يتم الزام المتدرب بدفع تكاليف التدريب إذا نُصّ على ذلك في العقد وفق الحالات التالية:
- رفض العمل لمدة مماثلة لمدة التدريب
- انهاء العقد بدون سبب مشروع قبل انتهاء مدته

- ينطبق على المواطنين السعوديين
- ينطبق على المؤسسات التي تملك 50 عاملاً فأكثر
- نسبة التدريب ٢% من إجمالي عدد العمال
- يكون العقد مكتوباً و محدد المدة و يشمل المهارة و المهنة و مدة التدريب و مراحله المتتابعه
- يستحق المتدرب شهادة خبرة
- المنشآت التي لا تلتزم بقرار التدريب التعاوني يطبق بحقها العقوبات المقررة نظاماً

بنود عقد التدريب و التأهيل

- نوع المهنة
- ساعات التدريب
- المهارات المستهدفة
- مدة و مراحل التدريب
- قيمة المكافاه لكل مرحلة
- حقوق و واجبات الطرفين
- مكان التدريب

بيانات الإفصاح

- عدد المتدربين ككل
- متوسط ساعات التدريب للعامل
- ميزانية التدريب السنوية
- انواع أنشطة التدريب المنفذه
- خطط التدريب للعام القادم

حالات عدم استحقاق المكافأة

- الانهاء من طرف صاحب العمل المادة ٨٠
- الإنهاء على فترة التجربة المادة ٥٣
- الإستقاله في العقد المحدد المدة و قبولها من صاحب العمل و الخدمة اقل من سنتين

استثناء الحصول على المكافأة
كاملة في حال الإستقالة حسب
المادة ٨٧

تصفية حقوق العامل

- اذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل يجب صرف مستحقات العامل خلال اسبوع من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية
- اذا كان الإنهاء من طرف العامل يجب صرف مستحقات العامل خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية

مكافأة نهاية الخدمة

حساب المكافأة في حال الإنهاء بالتراضي

- اذا كان انتهاء العلاقة التعاقدية بسبب الزواج خلال ٦ اشهر من تاريخ زواجها
- اذا كان انتهاء العلاقة التعاقدية خلال ٣ أشهر من تاريخ وضعها
- اذا كان انتهاء العلاقة التعاقدية بسبب القوه القاهرة
- الإنهاء لا يعد مشروعا بسبب الزواج أو الوضع للمرأة العاملة الا اذا وافق صاحب العمل

نصف راتب إجمالي حسب اخر راتب
عن أول خمس سنوات و راتب كامل
عن مازاد عن الخمس سنوات

المادة ٨٤

- ★ تكون الحسبة في مكافأة نهاية الخدمة دائما على المادة ٨٤ ماعدا في حاله واحدة و هي الإستقالة على المادة ٨٥
- ★ حساب المكافأة على المادة ٨٤:
- اول 5 سنوات: نصف اجر عن كل سنه من سنوات خدمه
- مابعد ال 5 سنوات: اجر شهر عن كل سنه من سنوات خدمه
- يستحق العامل المكافأة عن أجزاء السنه بنسبة ما قضاها منها في العمل
- تحسب المكافأة على الأجر الإجمالي الأخير شاملا البدلات

المادة ٨٥

- ★ تكون الحسبة على المادة ٨٥ فقط في حالات الإستقالة:
- أقل من سنتين: لا يستحق العامل المكافأة
- سنتين الى 5 سنوات : يستحق ثلث المكافأة
- أكثر من 5 و أقل من 10 سنوات: يستحق ثلثي المكافأة
- 10 سنوات و أكثر: يستحق المكافأة كاملة

ساعات العمل

- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ٨ ساعات يوميا
- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ٤٨ ساعة اسبوعيا
- لا تزيد ساعات العمل عن ٦ ساعات يوميا أو ٣٦ ساعة اسبوعيا في شهر رمضان (للمسلمين فقط)
- تحدد ساعات العمل الفعلية لعمال الحراسة أو النظافة ب ١٢ ساعة في اليوم و تخفض ل ١٠ ساعات في شهر رمضان

فترات الراحة اليومية

- لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية
- يجب ان لا يعمل العامل أكثر من ٥ ساعات متتالية دون فتره للراحه و الصلاه و الطعام بحيث لا تقل عن ١/٢ ساعة في المره الواحده
- لا يكون العامل تحت سلطة صاحب العمل, ولا يجوز لصاحب العمل الزامه بالبقاء في مكان العمل

فترات الراحة الأسبوعية

- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعي لجميع العمال
- يكون بأجر كامل و لا يقل عن ٢٤ ساعة متتالية
- يجوز استبدال يوم الراحة اي من ايام الاسبوع بموافقة الوزارة, مع تمكين العامل من أداء واجباته الدينية
- لا يجوز تعويض يوم الراحة الاسبوعي بمقابل نقدي
- يجوز تجميع الراحة الأسبوعية لمدة لا تتجاوز ٨ أسابيع في المناطق النائية أو الأعمال المستمرة, بموافقة الطرفين والوزارة, وتبدأ وتنتهي بأقرب مدينة تتوفر فيها وسائل نقل

زيادة ساعات العمل

- يجوز زيادة ساعات العمل الى ٩ ساعات في اليوم لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات التي لا يعمل فيها العامل بصفه مستمره
- يجوز تخفيضها الى ٧ ساعات في اليوم لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات و الاعمال الخطره و الضارة
- يجوز زيادة ساعات العمل في نظام التناوب بموافقة الوزارة, بشرط ألا يتجاوز متوسطها ٨ ساعات يوميا أو ٤٨ ساعة أسبوعيا لمدة ٣ أسابيع أو أقل

ساعات العمل و العمل الإضافي

تعويض الإجازات المدفوعه عن الساعات الإضافيه

1. تكون باتفاق الطرفين
2. لا تقل عن ساعه و نصف لكل ساعة عمل
3. تعوّض خلال 60 يومًا يحددها صاحب العمل
4. للعامل حق التعويض نقديا اذا ترك العمل قبل تمتعه بها
5. لا يجوز ان تزيد الاجازة التعويضيّه عن ٣٠ يوما في السنه

العمل الإضافي

- يستحق العامل عن العمل الإضافي اجر الساعه + 50% من الأجر الأساسي
- يجوز بموافقة العامل احتساب ايام اجازة تعويضية مدفوعة بدلا من التعويض النقدي
- تعد الساعات التي تزيد عن المعيار اليومي او الاسبوعي ساعات عمل اضافيه
- تعد ساعات العمل التي تؤدي في العطل و الاعياد ساعات عمل اضافيه
- لا يجوز ان تتجاوز ساعات العمل الإضافي عن ٧٢٠ ساعة سنويا الا بموافقة العامل

تكليف العامل بالعمل الإضافي دون موافقته

1. أعمال الجرد السنوي، اعداد الميزانية، التصفية، وقفل الحسابات (بعد أقصى ٣٠ يومًا سنويًا).
2. منع وقوع خطر أو إصلاح أضراره، أو لتلافي خسارة .
3. مواجهة ضغط عمل غير عادي.
4. في الأعياد والمناسبات والمواسم تحدد بقرار من الوزارة.

- ★ يشترط وجود تكليف رسمي او مذكور في العقد او لائحة تنظيم العمل
- ★ لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية على ١٠ يومياً، او ٦٠ أسبوعياً، و ٧٢٠ ساعة إضافية سنوياً، مع تعويض العامل. ويجوز تجاوزها بموافقته، بشرط ألا تزيد مدة بقائه في مكان العمل أكثر من ١٢ ساعة يومياً

الحد الأقصى لبقاء العامل في مكان العمل

١٢ ساعه يوميا

انواع الجزاءات

- الإنذار
- الغرامة
- الحرمان من العلاوة (لاتزيد عن عام)
- تأجيل الترقية (لاتزيد عن عام)
- الفصل حسب الحالات المقررة نظاما
- الإيقاف عن العمل بدون أجر

حالات الحسم دون موافقة العامل

- استرداد قروض صاحب العمل
- اشتراكات التأمينات الإجتماعية
- اقساط مشاريع صاحب العمل لمزايا العمال
- الغرامات
- اشتراكات العامل في صندوق الادخار
- اي اشتراكات مقررة نظاما
- استنفاد دين انفاذا لاي حكم قضائي

الغرامات

- ★ يتم صرف مبالغ الغرامات بما يعود بالنفع على الموظفين
- ★ تسجل الغرامات في سجل خاص يتضمن:
 - (1) اسم العامل (2) تاريخ توقيعها
 - (3) نوع المخالفة (4) مقدار الاجر
 - (5) مقدار الغرامة (6) سبب توقيعها

ضوابط ايقاع الجزاءات

- ✗ لايجوز توقيع العامل على جزاء غير وارد في النظام
- ✗ لايجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج العمل مالم يكن متصلا بالعمل
- ✗ لايجوز الجمع بين جزائين على مخالفة واحدة باستثناء حسم الغياب
- ✗ لايجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل الا بعد ابلاغه كتابة و استجوابه و تحقيق دفاعه
- ✓ يجوز الاستجواب الشفهي في مخالفات (الانذار او الغرامة باقتطاع مالايزيد عن يوم)
- ✗ لايجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على اكتشافها أكثر من ٣٠ يوما
- ✗ لايجوز توقيع جزاء تأديبي بعد انتهاء التحقيق و ثبوت المخالفة بأكثر من ٣٠ يوم
- ✗ لايجوز أن يوقع على العامل غرامة تزيد قيمتها عن خمسة ايام في الشهر
- ✗ لايجوز ان تزيد مدة ايقاف العامل عن العمل دون أجر على ٥ ايام في الشهر

الجزاءات

اداب و ضوابط التحقيق العمالي

- عضو التحقيق يجب ان لا يكون مشحونا تجاه العامل
- يجب مراعاة صون الكرامات و الامانه و النزاهه و الاحترام
- على عضو التحقيق ان يكون مكلفا من صاحب العمل
- ان يكون محترما و لائق سلوكا و شكلا
- على عضو التحقيق مراعاة مقتضيات نظام العمل
- ان يعطي الفرصة للعامل لتبرير موقفه و تحقيق دفاعه
- ان يكون للاستدعاء عبر وسائل التواصل الرسمية
- ابلاغ العامل عند حضوره بالمخالفة المنسوبة اليه كتابة
- يمنع حضور محامي داخل مكان العمل
- يحق للعامل احضار مترجم (لغير الجنسية العربية)
- يحق للعامل اضافة اقوال أخرى خارج اسئلة التحقيق
- يحق للعامل تقديم اسباب معارضته اذا تعرض للفصل

تكرار المخالفة

- اذا انقضت ١٨٠ يوم تسقط المخالفة من سجل العامل
- لايجوز تشديد الجزاء في حال تكرار المخالفة بعد ١٨٠ يوم

فقد او اتلاف او تدمير معدات صاحب العمل

- اذا كان ذلك بسبب خطأ العامل او مخالفته التعليمات
- يجوز اقتطاع المبلغ اللازم للإصلاح بما لايزيد عن اجر ٥ ايام في الشهر
- لصاحب العمل طلب أكثر من ذلك في القضاء و للعامل ان يتظلم بما نسب اليه

تظلم العامل

- مدة التظلم كتابة لدى صاحب العمل: خلال ٣٠ يوم من تاريخ الابلاغ (لا تشمل العطل الرسمية)
- مدة اخطار العامل بالنتيجة: ١٥ يوم من تاريخ التظلم (لا تشمل العطل الرسمية)
- مدة التظلم أمام المحاكم العمالية: ١ خلال ٣٠ يوم من تاريخ رفض التظلم او انتهاء المدة المحددة للبت فيه

شروط صحتها

- ان تكون مكتوبة
- لا تعلق على قيد او شرط
- لا يكون العامل مجبرا عليها
- قبول صاحب العمل بها
- ★ الاستقالة تكون في العقد المحدد المدة فقط
- ★ تعرف كحالة انتهاء مشروعة

خيارات صاحب العمل في الرد على الإستقالة

- القبول
- الرفض
- التأجيل
- التجاهل

مهلة صاحب العمل في الرد على الاستقالة

- ٣٠ يوما تبدا من تاريخ تقديمها
- يكون العقد ساري خلال هذه المدة

مهلة سحب الإستقاله

- خلال ٧ أيام من تقديمها اذا لم يقبلها صاحب العمل
- يكون العقد ساري اثناء تقديم الاستقالة

الإستقالة

الرفض

يصبح امام العامل حق انتهاء العقد لسبب غير مشروع ويقوم بدفع الشرط الجزائي، أو اكمال العقد لنهايته

التجاهل

في حال مرور ٣٠ يوم بدون رد تعتبر الاستقالة مقبولة و تنتهي علاقه التعاقدية فورا

التأجيل

- مدة التأجيل لا تزيد عن ٦٠ يوم
- تبدأ من تاريخ الرد على العامل خلال مهلة التأجيل
- مقيده بتقديم مبرر مكتوب و لايلزم موافقة العامل لسبب التأجيل
- اذا انتهت مدة التأجيل ينتهي العقد فورا

القبول

تعتبر العلاقه التعاقدية منتهيه فورا بدون اشعار

الإجازة السنوية

- صاحب العمل المسؤول عن تنظيمها
- أقل من ٥ سنوات ٢١ يوم في السنة
- ٥ سنوات متصلة فأكثر ٣٠ يوم في السنة
- لا تقل عن ٢١ يوم في السنة و يجوز زيادتها بالاتفاق بين الطرفين
- إجازة الأعياد و المناسبات و الإجازة المرضية تمدها
- يجب اشعار العامل قبل الإجازة ب ٣٠ يوم
- لا تسقط الإجازة و لا يجوز التنازل عنها أو أن يتقاضى بدلا عنها
- يجوز تأجيل الإجازة ٩٠ يوم بعد السنة الاولى بدون موافقة العامل, مازاد عن ذلك يتطلب الموافقة
- لا يحق للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء الإجازة
- يجب أن يتمتع العامل بالإجازة قبل انقضاء مدة سنتين
- يجب دفع أجر الإجازة للعامل قبل تمتعه بها
- الخروج و العودة للعامل يتحملها صاحب العمل

إجازة الوضع

- مدتها ١٢ أسبوعا مدفوعة الإجر
- يحق لها التمديد شهر مدفوع الأجر
- إذا كان الطفل مريض تمدد الإجازة شهر مدفوع ثم شهر غير مدفوع
- منفعة الامومة تتكفل التأمينات براتب ثلاثة أشهر

إجازة الحج

- لا تقل عن ١٠ أيام و لا تزيد عن ١٥ يوما
- يشترط اكمال سنتين خدمه متصلة
- يشترط ادائها مره واحدة طوال مدة الخدمة

إجازات أخرى

- المولود ٣ أيام يكون الابلاغ خلال ٧ أيام
- الزواج ٥ أيام تحتسب من تاريخ واقعه
- المتوفى زوجها للمسلمة ٤ أشهر و ١٠ أيام
- المتوفى زوجها لغير المسلمة ١٥ يوم
- وفاة الاخ او الاخت ٣ أيام
- وفاة الاصول او الفروع او الزوجه ٥ أيام
- إجازة غسيل الكلى تحدد بعدد ايام غسيل الكلى

الإجازات

إجازة الأعياد و المناسبات

- عيد الأضحى ٤ أيام تبدأ من يوم عرفة
- عيد الفطر ٤ أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم ٢٩ رمضان
- اليوم الوطني ١ يوم (٢٣ سبتمبر)
- يوم التأسيس ١ يوم (٢٢ فبراير)
- إذا تداخلت مع الإجازة السنوية تمدها
- إذا تداخلت مع الراحة الأسبوعية يعوّض قبلها أو بعدها
- يجوز تكليف العامل بالعمل في إجازات الأعياد بشرط أن يكون التكليف كتابيًا (التعويض نقدي أو كإجازة تعويضية)

الإجازة المرضية

- مدتها ١٢٠ يوم في السنة (متصله او متقطعه)
- ٣٠ يوم الاولى مدفوعه ٦٠+ ثلاث ارباع الاجر ٣٠+ دون اجر
- يبدأ احتسابها من تاريخ اول إجازة مرضية
- لا يمكن لصاحب العمل رفض الإجازة المرضية
- إذا تعارضت مع الإجازة السنوية تمدها
- لا يمكن فصل العامل اثناء الإجازة المرضية
- يشترط على العامل تقديم تقرير إجازة مرضيه

الإجازة بدون أجر

- يشترط موافقة الطرفين على مدتها
- إذا زادت عن ٢٠ يوم يعد العقد موقوفا مالم يتفق على غير ذلك
- في العقد المحدد تمدد الإجازة مدة العقد بدون أجر
- في العقد الغير محدد تسقط الإجازة من خدمة العامل
- يحق لصاحب العمل خصم اشتراكات التأمينات بأثر رجعي

إجازة الإمتحانات

- يشترط موافقة صاحب العمل للدراسه
- يشترط ان لا تكون عن سنة معادة
- تكون عن أيام الإختبارات الفعلية
- إذا لم تقبل تحسب من الرصيد او بدون اجر
- يجب تقديم ما يثبت اداء الامتحان

المادة ٨١

- إنهاء العقد بسبب عدم قدرة صاحب العمل الالتزام بواجباته النظامية تجاه العامل
- حق الإنهاء للعامل
- يستحق العامل المكافئة كاملة
- 1. ادخال الغش وقت التعاقد
- 2. عدم التزام صاحب العمل بالعقد
- 3. المعاملة بالقسوة و الإهانة و الجور
- 4. وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل
- 5. تكليف العامل بعمل يختلف عن العقد
- 6. اذا وقع من صاحب العمل او من أسرته او المدير المسؤول اعتداء او سلوك مخل بالاداب نحو العامل
- 7. اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته على ان يظهر ان العامل هو من أنهى العقد

المادة ٨٠

- إنهاء العقد بسبب عدم قدرة العامل الإلتزام بواجباته
- حق الإنهاء لصاحب العمل + لا يوجد اشعار
- لا يستحق العامل المكافئة
- 1. اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او المسؤول
- 2. اذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية او لم يطع الأوامر
- 3. اذا ثبت اتباع العامل سلوكا سيئا او مخل بالشرف و الامانه
- 4. اذا وقع من العامل عمدا اي فعل او تقصير يقصد به الحاق خساره مادية بصاحب العمل
- 5. اذا ثبت ان العامل لجأ للتزوير للحصول على العمل
- 6. اذا تغيب العامل دون سبب مشروع اكثر من ٣٠ يوم خلال السنه او اذا تغيب اكثر من ١٥ يوم متتالية
- 7. اذا كان العامل معينا تحت الإختبار
- 8. اذا استغل العامل وظيفته للحصول على مكاسب شخصية
- 9. اذا ثبت ان العامل افشى الأسرار الصناعية او التجارية

المادة ٧٩ مكرر

- الإستقالة في العقد المحدد + حق الإنهاء للعامل
- خيارات الرد (القبول, الرفض, التأجيل, التجاهل)
- تعد الاستقالة مقبولة اذا لم يتم الرد خلال ٣٠ يوم
- يمكن لصاحب العمل تأجيلها لمدة لا تزيد عن ٦٠ يوم
- يمكن للعامل العدول عن الاستقاله خلال ٧ أيام

مواد الإنهاء

المادة ٧٧

- التعويض عن الإنهاء الغير مشروع
- حق الإنهاء للطرفين
- لا يوجد فترة اشعار
- 1. التعويض العقدي المتضمن في العقد و يدفع به مهما كان المبلغ و لا يشترط تكافؤ المبلغ بين الطرفين بشرط أن لا يكون التعويض سخريه
- 2. التعويض النظامي اذا لم يوجد تعويض عقدي
- عقد محدد: اجر التمهدة المتبقية في العقد بشرط ان لا يقل عن اجر شهرين
- عقد غير محدد: نصف اجر عن كل سنه بشرط ان لا يقل عن أجر شهرين

المادة ٧٤

- حالات الإنهاء المشروعه:

1. الإنهاء بالتراضي (الانهاء للطرفين)
2. القوه القاهرة (الانهاء للطرفين)
3. الإفلاس (الانهاء لصاحب العمل)
4. الإستقالة (الانهاء للعامل)
5. انتهاء مدة العقد (الانهاء للطرفين)
6. اغلاق المنشأ نهائيا (الانهاء لصاحب العمل)
7. بلوغ العامل سن التقاعد (الإنهاء للطرفين)
8. الإنهاء بالإرادة المنفردة (للعامل و صاحب العمل)
9. انهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل (لصاحب العمل)
10. اي حالة اخرى ينص عليها نظام اخر

المادة ٧٩

- انهاء العقد بسبب وفاة العامل او عجزه عن اداء عمله او وفاة صاحب العمل اذا روعيت شخصيته في ابرام العقد
- حق الإنهاء للشركة او العامل
- يشترط وجود شهادة طبية معتمدة

المادة ٧٥

- إنهاء العقد الغير محدد بسبب مشروع
- حق الإنهاء للطرفين بشرط (الالتزام بالإشعار+وجود سبب مشروع)
- عدم التزام اي طرف بفترة الإشعار يجبره بان يدفع للطرف الاخر عن مهلة الإشعار مبلغا مساويا عن المهلة نفسها مالم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك

إجازة الوضع

استثناء استحقاق المكافأه كاملة حسب المادة ٨٧

توفير حضانه في مكان العمل

- اذا كان عدد العاملات ٥٠ فأكثر
- اذا بلغ عدد الأطفال ١٠ فأكثر
- توفير عدد كافي من المربيات لرعاية الأطفال أقل من عمر ٦ سنوات

- استقالة العاملة بسبب الزواج خلال ٦ اشهر من تاريخ عقد زواجها
- استقالة العاملة خلال ٣ أشهر من تاريخ الوضع
- اذا كان انتهاء العلاقة التعاقدية بسبب القوه القاهره
- الإنهاء لا يعد مشروعاً بسبب الزواج أو الوضع للمرأة العاملة الا اذا وافق صاحب العمل

الفصل اثناء الوضع

- لايجوز فصل العاملة او انذارها بالفصل اثناء حملها او اثناء تمتعها باجازة الوضع و يشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن ايا منهما
- يجب اثبات مرضها بشهادة طبية
- أن لا تتجاوز مدة غيابها ١٨٠ يوما في السنه متصله او متفرقه.

واجبات صاحب العمل تجاه المرأه العاملة

- يجب على صاحب العمل توفير استراحة ومُصلى للنساء
- يجب توفير بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة.
- يُحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الضارة.
- يحظر التمييز بين الأجور للجنسين
- يجب ان لا تقل الوردية الواحدة عن اثنتين
- على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة اثناء الحمل و الولادة

حقوق المرأه العاملة

ساعة الرضاعه

- لا تزيد في مجموعها عن الساعه في اليوم الواحد
- تحسب من ساعات العمل الفعلية
- لاتعتبر ساعة الرضاعه من ضمن فترات الراحة المخصصة لجميع العمال
- مستحقه بأجر كامل لمدة ٢٤ شهرا من تاريخ الوضع
- يجب على العاملة بعد عودتها من اجازة الوضع اشعار صاحب العمل كتابة بالوقت الذي تحدده لفترة او فترات الإستراحة
- اذا لم تتوفر حضانه داخل المنشأه: يحق للعاملة اختيار فترة ساعة الرضاعه إما بداية او نهاية الدوام بما يتناسب مع مصلحة العمل
- اذا توفرت حضانه داخل المنشأه: يحق للعاملة اختيار فترة او فترات الرضاعه بما يتناسب مع مصلحة العمل

منفعة الأمومة

- تتكفل التأمينات بأجر العاملة لمدة ثلاثة أشهر
- تشمل السعودية و غير السعوديه
- لايجوز الجمع بين راتب التأمينات و الشركة

فترة التجربة

حقوق المرأة
العاملة

انتهاء العلاقة
التعاقدية

الإجازات

العقود المحددة و
الغير المحددة المدة

شكرا

الإستقالة

التدريب
و التأهيل

لوقتكم

الجزاءات التأديبية
النظامية

ساعات العمل و
العمل الإضافي

حساب مكافأة
نهاية الخدمة



انواع العقود حسب نظام العمل السعودي

١- العقد الاصلي او الدائم: وهو العقد المحدد المدة : معلوم البداية والنهاية للعامل السعودي والغير السعودي ، والعقد الغير المحدد المدة معلوم البداية مجهول النهاية للعامل السعودي فقط ، وتكون الحقوق في العقد الاصلي هي كافة الحقوق النظامية المنصوص عليه بقوة نظام العمل :

- ١- مدة العقد
- ٢- فترة التجربة ٣- ٨ ساعة
- ٤- تسجيل في التأمينات
- ٥- يستحق تأمين طبي
- ٦- يستحق كامل الاجازات
- ٧- يخضع لقواعد التأديب
- ٨- يستحق العمل الاضافي
- ٩- يستحق الراحة الاسبوعية
- ١٠- يستحق مكافئة الخدمة
- ١٢- يخضع للراحة اليومية وشرط المنافسة واصابة العمل

٢- العقد المؤقت : وهو العقد الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة انجازه مدة محددة او ينصب على عمل معين وينتهي بانتهاء مدته ولا يتجاوز مدته في كل الحالات تسعون يوم ولا يتجدد وفي حال استمرار العمل يتحول لعقد دائم للعامل السعودي والغير السعودي وتكون الحقوق في العقد المؤقت هي بعض احكام نظام العمل المذكورة على سبيل الحصر في المادة السادسة من نظام العمل:



ثقافة الموارد البشرية جزء البقمي



- ١- مدة العقد ٩٠ يوم
- ٢- ساعات العمل ٤٨ ساعة اسبوعية
- ٣- تسجيل في التأمينات
- ٤- يستحق تأمين طبي
- ٥- يستحق اجازات الاعياد والمناسبات
- ٦- يخضع لقواعد التأديب
- ٧- يستحق العمل الاضافي
- ٨- يستحق الراحة الاسبوعية
- ٩- يخضع للراحة اليومية والاسبوعية
- ١٠- اصابات العمل

٣- العقد العرضي : وهو العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد ، ولا يتجاوز مدته في كل الحالات تسعون يوم ولا يتجدد وفي حال استمرار العمل يتحول لعقد دائم للعامل السعودي والغير السعودي ، بمعنى يكون التعاقد مع شخص ليس له علاقة في نشاط المنشأة الاساسي على سبيل المثال شركة تنظيم فعاليات نشاطها الاساسي فعاليات وترفيه تعاقدت مع متخصص مالي لدراسة وضعها المالي فالنشاط هنا تنظيم فعاليات لكن التعاقد مع متخصص مالي فعليه التعاقد يكون بعقد عرضي ، ويخضع لبعض احكام نظام العمل المذكورة على سبيل الحصر في المادة السادسة من النظام:



ثقافة الموارد البشرية جزء البقمي



- ١- مدة العقد ٩٠ يوم
- ٢- ساعات العمل ٤٨ ساعة اسبوعية
- ٣- تسجيل في التأمينات
- ٤- يستحق تأمين طبي
- ٥- يستحق اجازات الاعياد والمناسبات
- ٦- يخضع لقواعد التأديب
- ٧- يستحق العمل الاضافي
- ٨- يستحق الراحة الاسبوعية
- ٩- يخضع للراحة اليومية والاسبوعية
- ١٠- اصابات العمل

٤- العقد الموسمي : وهو العمل الذي يتم في مواسم دورية فتحدد بداية الموسم ونهايته حسب الجهة الحكومية المنظمة للموسم مثل موسم الحج مرتبط بوزارة الحج والعمرة وفي حال استمرار العمل يتحول لعقد دائم للعامل السعودي والغير السعودي ، ويخضع لبعض احكام نظام العمل المذكورة على سبيل الحصر في المادة السادسة من النظام:

- ١- مدة العقد الموسم
- ٢- ساعات العمل ٤٨ ساعة اسبوعية
- ٣- تسجيل في التأمينات



ثقافة الموارد البشرية جزء البقمي



- ٤- يستحق تامين طبي
- ٥- يستحق اجازات الاعياد والمناسبات
- ٦- يخضع لقواعد التأديب
- ٧- يستحق العمل الاضافي
- ٨- يستحق الراحة الاسبوعية
- ٩- يخضع للراحة اليومية والاسبوعية
- ١٠- اصابات العمل

٥- العقد لبعض الوقت : وهو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة سواء كان المعيار يومي او اسبوعي ويستطيع العامل السعودي والغير السعودي العمل في هذا النوع من العقود وكتابة عقد عمل لبعض الوقت شرط لصحة انعقاد العقد وليس شرطاً لاثباته ويجب ان يتضمن العقد مدته بانفاق الطرفين وحيث ينص على ان ساعات العمل تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة ويكون العقد دائماً وأبداً محدد المدة ولا يتحول ابداً لعقد غير محدد المدة لذلك يجب الاتفاق على تجديده لمدة مماثلة او توقيع عقد عمل جزئي لبعض الوقت بعد نهاية كل عقد عمل اذا رغب الطرفان في استمرار العلاقة وفي حالة الانهاء الغير المشروع كان للطرف المتضرر ان يطلب الاجر الباقي لنهاية العقد مالم يكن هناك تعويض اتفاقي للطرفين في العقد

ثقافة الموارد البشرية جزء البقمي



ويخضع لبعض احكام نظام العمل المذكورة على سبيل الحصر :

١ - مدة العقد باتفاق الطرفين

٢ - ساعات العمل اقل من ساعات العمل المعتادة

٣ - تسجيل في التأمينات

٤ - يستحق تامين طبي

٥ - يستحق كل الاجازات

٦ - يستحق العمل الاضافي

٧ - يخضع للراحة الاسبوعية

٨ - اصابات العمل

٥ - العقد المرن : وهو العمل الذي يؤديه عامل سعودي غير متفرغ

لدى صاحب عمل أو أكثر ويكون احتساب اجر العامل على الساعة

بشرط ان تقل ساعات العمل عن نصف ساعات العمل المعتادة ولا

يستطيع العامل منافسة صاحب العمل بعد نهاية العقد ويجب ان يكون

العقد مسجل في منصة العمل المرن وموثق وينص فيه ان عقد محدد

المدة وقيمة الاجر للساعة الواحدة والا تزيد ساعات العمل عن ٩٥

ساعة شهرياً لدى صاحب العمل الواحد ويحق للعامل الموافقة او

الرفض عند طلبه للعمل في اي وقت دون اتخاذ أي اجراء ويخضع

لفرع المعاشات والاحطار المهنية في التأمينات الاجتماعية

ثقافة الموارد البشرية جزء البقمي



٦- عقد التدريب والتأهيل : هو عقد بين صاحب عمل ومتدرب يكون فيه صاحب العمل مسؤولاً عن تدريب المتدرب وتلقيه مهنة معينة يتعلم فيها المتدرب مهارات محددة ويخضع هذا النوع لبعض أحكام نظام العمل وليس كلها .

١- الاصل في عقود التدريب والتأهيل :

أ- الغرض الاساسي هو تلقين المتدرب مهارة او مهنة او حرفة وتعليمه اصولها

ب- يجب ان تتوافر في الشركة الشروط الفنية المناسبة لتوفير البيئة التحتية للمتدربين

٢- التزامات صاحب العمل تجاه المتدرب :

أ- يعلم المتدرب تدريجياً بصورة تامة

ب- يسلم المتدرب الية التدريب من نواحي ساعات التدريب وبرنامج مهارات التدريب ومدته وطريقة الاختبار والشهادات

ج- يجب ان يكون عقد التدريب مكتوباً

د- يحدد في عقد التدريب نوع المهنة

هـ- تحديد مدة التدريب ومراحله المتتابعة

ثقافة الموارد البشرية جزء البقمي



- و- تحديد المهارة المستهدف اكتسابها للمتدرب
- ر- تحديد مقدار المكافأة للمتدرب في كل مرحلة
- ز- تبين حقوق المتدرب وصاحب العمل في العقد
- د- توضيح ما اذا كان التدريب في منشأة تتبع لصاحب العمل او الى متعهد اخر خارج المنشأة

٢- انتهاء عقد التدريب والتأهيل :

- أ- الانهاء يكون وفق تقارير اداء دورية
- ب- يستطيع المتدرب انهاء العقد
- ج- يجب ان يكون الابلاغ قبل الانهاء باسبوع من الطرفين
- د- يستطيع صاحب العمل الزام المتدرب او الخاضع للتدريب بان يعمل مدة مماثلة لمدة التدريب فاذا رفض العمل، وجب عليه ان يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب التي تم دفعها ويحق لصاحب العمل انهاء عقد المتدرب بدون تعويضه اذا كان منصوص على ذلك في العقد المبرم بين الطرفين ، او اذا تم فسخ العقد في المادة ٨٠ فقرة ٦ اذا كان العامل معيناً تحت الاختبار، ثانياً اذا لم يلتزم صاحب العمل بحقوق المتدرب كان جائزاً له انهاء عقد التدريب على ان يقوم بتبليغ مسؤول التدريب، ثالثاً يحق لصاحب العمل

ثقافة الموارد البشرية جزء البقمي



الزام المتدرب بنتفقات التدريب او النسبة المتبقية منها وفق التالي :

١- اذا قرر المتدرب انهاء التدريب قبل نهاية العقد دون عذر مشروع

٢- اذا رفض المتدرب العمل لدى صاحب العمل لمدة مماثلة للتدريب

٣- تختص المحاكم العمالية في دعوات عقود التدريب والتأهيل

٣- الاحكام الواردة فى نظام العمل :

أ-الاجازات والعطل الرسمية

ب- الحد الاقصى لساعات العمل

ج- فترات الراحة اليومية والاسبوعية

د- اصابات العمل وشروطها

هـ- مدة العقد باتفاق الطرفين

و- يسجل في التامينات الاجتماعية

ز- لا يستحق تامين طبي

ح- لا يستحق عمل اضافي

د- لا يستحق مكافئة نهاية الخدمة

ذ- لا يخضع لشرط المنافسة